

Minuta - Determinacao de Adequacao

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-4 (5004102-59.2024.4.02.5104)

Tema TNU: 1

Situacao do tema: Julgado

Questao submetida: Saber qual a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença e pensões derivadas, em momento antecedente à edição da Lei n. 9.876/99.

Tese firmada: O valor da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, bem como das pensões destes derivados ou calculadas com base no art. 75, da Lei n. 8.213/91, será obtido, na forma do art. 29, II, do mesmo diploma, por meio da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, considerado todo o período contributivo, independentemente do momento de inscrição do segurado e do número de contribuições mensais do período contributivo.

Fundamento da analise: Tema 1 selecionado por semelhanca de assunto.

Ato sugerido: Determinacao de Adequacao